

1500224-45.2020.8.26.0394
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO
Comarca: Nova Odessa
Foro: Foro de Nova Odessa
Vara: 1ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 02/08/2022
... do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos ministerial e defensivo. Recurso ministerial. Pleito de condenação do corréu ALISSON pela prática do crime de roubo. Reconhecimento pessoal realizado na fase policial que não foi confirmado em juízo. Necessidade de confirmação do reconhecimento pessoal sob o crivo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Nova Odessa
Foro de Nova Odessa
1ª Vara Judicial
Avenida João Pessoa, nº 1300, Nova Odessa-SP - cep 13380-094
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500224-45.2020.8.26.0394 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500224-45.2020.8.26.0394
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2098713/2020 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 7076207 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 2105/19/318 -
DEL.POL.NOVA ODESSA, 2098713 - DEL.POL.NOVA ODESSA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Pedro Henrique Souza da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, na tarde de 02/08/2019, na Rua Quinze de Novembro, nº 864, centro, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, o aparelho de telefonia celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 900,00 (novecentos reais), pertencente a Israel dos Santos Nascimento. A denúncia foi recebida no dia 12/07/2021 (fls. 45/46) e o réu, devidamente citados pessoalmente (fls. 59), apresentou resposta à acusação (fls. 63/67). Por decisão proferida em 16/09/2021 (fls. 80/81) foi ratificado o recebimento da denúncia.

Designada audiência, foi ouvida a vítima, a testemunha e o réu foi interrogado. Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela improcedência da acusação, no que foi acompanhado pela Defesa. É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/06), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07), auto de avaliação (fls. 08), além das demais provas carreadas aos autos.

A autoria, entretanto, não restou demonstrada.

A vítima Israel dos Santos Nascimento, ouvida na seara inquisitiva, relatou que na data dos fatos estava retornando da escola E. E. Dr. João Thienne para a sua residência pelo local dos fatos em frente ao bosque, quando foi abordado por um indivíduo moreno de bicicleta com a camiseta do time Barcelona, o qual, mediante violência e grave ameaça, exigiu que entregasse o seu celular, e imediatamente colocou as mãos em seu bolso e o retirou. Aduziu que após a ação o indivíduo lhe mandou que continuasse andando e não falasse nada, oportunidade em que se evadiu do local rapidamente no sentido do bairro. Relatou que reconhece com certeza absoluta a pessoa de Pedro Henrique Souza da Silva como o autor dos fatos.

Em juízo, Israel disse que estava voltando da escola; que saiu às 18h30; que, em frente ao bosque, estava distraído mexendo no celular; que nunca havia sido roubado; que o bandido jogou a bicicleta em cima de si, que pegou o celular e se evadiu; que aparentemente carregava uma faca na cintura; que era um rapaz moreno, de altura entre 1,70 e 1,80, com tatuagens, olho escuro e cabelo meio preto; que foi à polícia fazer o BO; que mostraram umas fotos para ver se reconhecia; que reconheceu o roubador entre os indivíduos das fotos; que não recuperou o celular; que possuía tatuagens nos braços; que trajava short, mas não viu tatuagens na porção inferior do corpo; que não sabe qual era o desenho; que, quando foi assaltado, o responsável era mais moreno; que não se recordou do rosto; que tem certeza quanto à tatuagem.

A testemunha de defesa, Roger Adão Boaretto, ouvida apenas em juízo, sustentou que conhece o réu do serviço; que o contratou; que a loja atua no setor de mecânica automotiva; que o réu trabalhava de segunda à sábado, das 8h30 às 18h, e aos sábados das 8h30 às 12h; que ia trabalhar de moto emprestada empresa; que o réu não tinha bicicleta; que não tem conhecimento de que o acusado tem problema com a Justiça; que saía por volta de 18h15 do serviço; que ainda trabalha no estabelecimento.

O réu Pedro Henrique Souza da Silva, ouvido na delegacia de polícia, negou ter sido autor do roubo. Informou que nunca foi preso ou processado e que trabalhava na oficina mecânica Roda Livre, no bairro Jd. Éden, em Nova Odessa. Disse que possui uma camiseta do time de futebol espanhol Barcelona, bem como confirmou ser a pessoa reconhecida pela vítima na fotografia, aduzindo que é a mesma fotografia que mantém em sua rede social Facebook. Alegou, contudo, que não praticou o crime e não sabe por qual razão foi relacionado ao roubo.

Em juízo, Pedro disse que a acusação não é verdadeira; que não teve participação no ato; que nunca mexeu com coisa errada; que estava trabalhando no dia; que não sabe do crime; que não conhece a vítima; que nunca a viu pessoalmente; que nunca usou bicicleta; que usava uma moto emprestada no serviço; que ficou sabendo que a vítima o reconheceu por uma carta; que foi instado a comparecer na Delegacia para falar com a Autoridade Policial; que lhe foi dito que nada aconteceria; que outra carta chegou, dando conta do processo.

No caso, o conjunto probatório não é suficiente para a condenação, havendo sérias dúvidas quanto à autoria delitiva.

Ora, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório não é robusta o suficiente para sustentar um édito condenatório, sobretudo porque a vítima não logrou reconhecer o réu em juízo, malgrado o tenha feito em solo policial. Em caso análogo, assim se posicionou o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos ministerial e defensivo. Recurso ministerial. Pleito de condenação do corréu ALISSON pela prática

do crime de roubo. Reconhecimento pessoal realizado na fase policial que não foi confirmado em juízo. Necessidade de confirmação do reconhecimento pessoal sob o crivo do contraditório. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Negado provimento ao recurso ministerial. Recurso interposto em favor do corréu DANILO. Nulidade aventada quanto ao reconhecimento fotográfico do acusado. Inocorrência. Formalidades previstas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal observadas. Preliminar afastada. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Recurso defensivo provido (TJ-SP - APR: 15061913620208260050 SP 1506191-36.2020.8.26.0050, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 23/11/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/11/2021)

Assim, por não ter a acusação se desincumbido do ônus de comprovar de forma segura e plena a autoria delitiva no curso da instrução criminal, outra não pode ser a solução senão a absolvição do acusado, ante a inexistência de prova suficiente para condenação. Há muito se posiciona nesse sentido a jurisprudência:

Exige a condenação criminal a certeza da autoria do delito e, se dúvida houver, esta só pode beneficiar o acusado, impondo-se a absolvição diante defragilidade do acervo probatório. (RJTACRIM 46/285)

Existindo contradições e fragilidade da prova e à falta de outros elementos seguros de convicção, a melhor solução é a que reconhece o non liquet, pois é preferível absolver um culpado a condenar um inocente. (RJTACRIM 43/226)

À guisa de arremate, pela dúvida incontornável existente e não solucionada a partir dos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, a absolvição é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão condenatória para ABSOLVER o réu Pedro Henrique Souza da Silva da imputação descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Comunique-se à vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Transitada em julgado a presente decisão, feitas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nova Odessa, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA